

1502469-66.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior

Vistos.

1.FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, qualificado nos autos (fl. 5), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502469-66.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502469-66.2021.8.26.0047 - 2021/002354

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior

Vistos.

1.FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, qualificado nos autos (fl. 5), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, tinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 12 (doze) porções de maconha, com peso líquido de 45,61 g (quarenta e cinco gramas e sessenta e um centigramas), além de 2 (duas) porções de cocaína, com peso líquido total de

3,44 g (três gramas e quarenta e quatro centigramas) [fls. 134/136].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 133).

O acusado foi notificado (fl. 159) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 152/153), a denúncia foi recebida (fls. 154/155).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas e o réu interrogado (fl. 184).

Vieram as alegações finais das partes, pugnando pela absolvição (fl. 184).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), bem como pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 52/54 e 125/127).

Na fase policial o acusado permaneceu calado (fl. 5), tendo aduzido em Juízo que no dia dos fatos estava no local apenas para fazer o uso de droga. É dependente químico. Disse que não sabe se alguém forjou aquela situação, porque o interrogado estava apenas em frente a 'biqueira', como é conhecido o local dos fatos. Aduziu que estava trabalhando como mecânico, mas sofreu um acidente e está há cerca de quatro meses sem trabalhar. Possui passagem pela polícia. Não conhecia os policiais que efetuaram a abordagem. O acusado nega que as drogas apreendidas pertenciam a ele (fl. 184).

O Policial Militar Danilo Franco obtemperou que estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia, via COPOM, de que na Rua Bonfim, número 90, havia indivíduos fazendo o uso e o tráfico de drogas. O depoente foi até o local. Ao adentrar a residência, localizou o acusado. Nada de ilícito foi encontrado em posse do réu, porém, durante buscas pela casa, o depoente achou duas porções de maconha e dois pinos de cocaína dentro de uma sacola que se localizava no muro do imóvel. O acusado disse que desconhecia a droga encontrada, mas assumiu ser usuário de 'crack'. A informação recebida pelo depoente foi anônima. Havia movimentação estranha em frente à residência, mas apenas o réu foi abordado. Não foi possível identificar se o acusado estaria entregando os entorpecentes a essas pessoas que estavam defronte a casa. O imóvel possuía aspecto de abandono. Afirma que esse local abandonado é conhecido como lugar de venda e uso de drogas (fl. 184).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Ivan Figliano, tendo acrescentado que o acusado estava mexendo no muro da casa e no momento em que viu a presença dos policiais, parou de mexer imediatamente (fl. 184).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a absolvição do acusado é medida de rigor, pois as provas produzidas sob o crivo do contraditório não autorizam decreto condenatório, haja vista que não foram colhidos elementos indicativos de que o réu efetivamente estava realizando ato caracterizador de mercancia ilícita de entorpecentes.

Com efeito, não há nos autos prova de que o entorpecente apreendido pertencia ao acusado e, se positivo, destinava-se ao comércio, verificando-se que nada de ilícito foi encontrado no imóvel, bem como nenhuma importância em dinheiro e petrechos utilizados para o comércio de entorpecentes.

Nem mesmo se pode afirmar estreme de dúvidas que o réu guardava a droga descrita na denúncia.

Logo, a dúvida milita em favor do acusado, já que o fato narrado na denúncia merecia um trabalho de investigação mais elucidativo, mormente para que fossem dirimidas as dúvidas mencionadas acima.

Nunca é demais lembrar que se impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo quando os elementos de convicção, quanto à autoria, estão restritos ao campo de meras probabilidades, sendo a prova frágil e duvidosa quanto à imputação do crime ao acusado (cf. TJPR - 3ª C.Criminal - AC 0592644-7 - Londrina - Rel.: Desª Sonia Regina de Castro - Unânime - J. 08.04.2010).

3. Posto isso,

Julgo improcedente o pedido acusatório e absolvo FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao d. Defensor nomeado, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva

certidão.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA